



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2018.0000130789**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003451-74.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILAS DE ARAUJO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**ACORDAM**, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO MAÑAS (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

**Amable Lopez Soto**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Apelação: Autos n. 0003451-74.2016.8.26.0001**

**Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santana**

**Apelante: Silas de Araújo Silva**

**Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo**

**Voto n. 11442**

**SILAS DE ARAÚJO SILVA** foi condenado pela MM<sup>a</sup> Juíza do Foro Regional de Santana, Comarca de São Paulo, por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 meses de detenção em regime aberto (fls. 119/121).

Apela a Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (fls. 141/146).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 150/154), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 170/172).

**É o relatório.**

Segundo a inicial acusatória, no dia 31 de janeiro de 2016, por volta de 23h, nesta Capital, o apelante, inconformado em razão de sua então companheira, Dayane da Silva, pedir-lhe para sair de casa depois de receber telefonema de mulher que informou estar grávida dele, arremessou um copo em sua direção, lesionando-a na boca.

Ouvida nas duas fases do processo, Dayane, segura e coerente, narrou os fatos como postos na denúncia acrescentando que terminaram o relacionamento.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O laudo de fls. 37/38 refere lesões leves suportadas pela vítima consistentes em ferimentos corto-contusos acompanhados de equimoses na boca, precisamente nos lábios superior e inferior.

O apelante fez-se revel em Juízo (fl. 119). Na fase inquisitorial, assistido por advogado, negou a prática delitiva. Disse que se preparava para sair de casa depois de a vítima descobrir seu relacionamento extraconjugal, momento em que ela bateu em uma prateleira e um copo caiu. Ele tentou apagar mas, transcrevo, “*como ela estava muito próxima o copo acabou acertou sua boca*” (sic fls. 30/31).

A negativa do réu afronta a plausibilidade das coisas, tanto que nem ele próprio se deu ao trabalho de repeti-la em Juízo. Consta das razões recursais que não há prova do suposto telefonema da amante e que por isso a vítima se valeu de falsa incriminação. Ora, o próprio réu quando interrogado extrajudicialmente, ocasião em que se fez assistir por advogado, admitiu que mantinha relacionamento extraconjugal.

Tudo sopesado, assoma a conclusão de que, coesa e segura, a prova acusatória é apta a sustentar decreto condenatório. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes tal o aqui tratado, crimes amiúde cometidos na clandestinidade, máxime quando roborada por outro elemento de prova. *In casu*, as queixas da vítima encontram respaldo no laudo pericial. Em que pese o esforço da combativa Defesa, a condenação, tal qual lançada, era de rigor.

A reprimenda aplicada é branda o mais possível.

**NEGO PROVIMENTO** ao apelo.

Amable Lopez Soto  
relator